

Storia del diritto medievale e moderno

Introduzione al Digesto

Dr. Benedetta Rinaldi Ferri

benedetta.rinaldiferri@uniroma3.it

La formazione del Digesto

Cronologia



- 13 febbraio 528: [*const. Haec, quae necessario*](#) (*De novo codice componendo*)
- 7 aprile 529: [*const. Summa rei publicae*](#) (*De novo codice confirmando*)
- 15 dicembre 530: [*const. Deo auctore*](#) (= C. 1.17.1).
- 23 novembre 533: [*const. Imperatoriam*](#) (= Inst., proemium)
- 15 dicembre 533: [*const. Omnem*](#)
- 16 dicembre 533: [*const. Tanta / Δέδωκεν*](#) (= C. 1.17.2)
- 16 novembre 534: [*const. Cordi*](#) (*de emendatione codicis Iustiniani...*)

La formazione del Digesto

Cronologia



- 13 febbraio 528: const. *Haec, quae necessario* (*De novo codice componendo*)
- 7 aprile 529: const. *Summa rei publicae* (*De novo codice confirmando*)
- 15 dicembre 530: const. *Deo auctore* (= C. 1.17.1).
- 23 novembre 533: const. *Imperatoriam* (= Inst., proemium)
- 15 dicembre 533: const. *Omnem*
- 16 dicembre 533: const. *Tanta / Δέδωκεν* (= C. 1.17.2)
- 16 novembre 534: const. *Cordi* (*de emendatione codicis iustiniani...*)

La formazione del Digesto

Const. *Deo auctore*, Triboniano (= C. 1.17.1, a. 530)



Preambolo

- elementi tipici della concezione giustiniana del potere: legittimazione divina dell'*imperium* giustiniano (*Deo auctore nostrum gubernantes imperium...*) [pr.]
- Topos *arma / leges* (si ricordano prima i meriti militari e si passa subito dopo a enunciare il programma giuridico) [pr.]

La formazione del Digesto

Const. *Deo auctore* (= C. 1.17.1, a. 530), *Triboniano*



Finalità

- Rimediare alla *confusio legum* che rende il diritto antico inintelligibile (*ita esse confusum, ut in infinitum extendatur et nullius humanae naturae capacitate concludatur*) [1]
- Racchiudere i testi dei giuristi antichi in un solo codice (...*et tot auctorum dispersa volumina uno codice indita ostendere*) [2]
- 50 libri per “tutto il diritto antico” (*totus ius antiquum*) [4]

La *Deo auctore* dispone anche un divieto di commenti agli *iura* raccolti. **Tutto il diritto antico deve trovarsi all'interno del Digesto, in uno codice, e mai fuori di esso.**

La formazione del Digesto

Const. *Deo auctore, Triboniano* (= C. 1.17.1, a. 530)



Regole e tecniche di codificazione

- Selezionare solo giuristi dotati di *ius respondendi ex auctoritate principis**, ma senza discriminazioni (cf. legge delle citazioni) [4]
- I testi estratti possono essere manipolati al fine di eliminare similitudini, raddoppi o discordie [4]
- Gli *iura* raccolti partecipano della stessa autorità delle costituzioni imperiali grazie a una finzione: come se fossero emanati “dalla bocca del sovrano” (*quasi et eorum studia ex principalibus constitutionibus profecta et a nostro divino fuerint ore profusa*) [6]

* cfr. Sesto Pomponio, *liber singularis*, D. 1.2.2.48; Gai 1.7; Inst. 1.2.8.

La formazione del Digesto

Const. *Deo auctore*, Triboniano (= C. 1.17.1, a. 530)

I testi della giurisprudenza, già nel progetto della Deo auctore, appaiono destinati a essere preservati dall'oblio, sia pure con le eventuali alterazioni che si affidano alla scelta dei compilatori, ma racchiusi in un contenitore che reca un'impronta loro del tutto estranea: il modello del codice. Come è stato detto di recente, "al suo interno lo svolgimento reale del pensiero giuridico antico era, insieme, distrutto e custodito".

De Giovanni 2007, 443

La formazione del Digesto

Const. *Tanta* / Δέδωκεν, *ad senatum et ad omnes populos* (= C. 1.17.2)



- Anche in questo caso il ricordo dei successi militari precede il tema giuridico [pr.]
- La commissione che ha lavorato ai Digesti è stata così composta: Triboniano, Costantino (burocrate), 4 *antecessores* (Teofilo, Doroteo, Anatolio, Cratino) e 11 avvocati scelti del foro costantinopolitano. [9]
- Si dà conto del **metodo di compilazione**: i Digesti sono organizzati in frammenti di giuristi, ciascuno preceduto dall'indicazione *autore opera*. [10]
- Totale: 50 libri (come previsto)

Anche in questo caso si dà atto della **completezza** dei *Digesti*, insieme a *Codex* e *Institutiones*. Vigè il divieto di *recitatio* in giudizio di giuristi che non siano presenti nella compilazione.

La formazione del Digesto

Le unità di base: i *frammenti*

LIBER OCTAVUS.

L. 134

I.

DE SERUITUTIBUS

ESP

1 **M**ARCIANUS libro tertio regularum. Seruitutes aut personarum sunt, ut usus [B. 58, 1, 1] *S
et usus fructus, aut rerum, ut seruitutes rusticorum praediorum et urbanorum. 5

2 **U**LPIANUS libro septimo decimo ad edictum. Unus ex dominis communium [B. 58, 1, 2] E
aedium seruitutem imponere non potest.

3 **P**AULUS libro uicensimo primo ad edictum. Seruitutes praediorum aliae in [B. 58, 1, 3] E
solo, aliae in superficie consistunt. 9

4 **P**APINIANUS libro septimo quaestionum. Seruitutes ipso quidem iure [B. 58, 1 n. 88. 16, 3, 1] *P
neque ex tempore neque ad tempus neque sub condicione neque ad certam condicionem
(uerbi gratia 'quamdiu uolam') constitui possunt: sed tamen si haec adiciantur, pacti¹ uel
per doli exceptionem occurreret contra placita seruitutem uindicanti: idque et Sabinum
respondisse Cassius rettulit et sibi placere. Modum adici seruitutibus posse constat: (B.) (B)
ueluti quo genere uehiculi agatur uel non agatur (ueluti ut equo dumtaxat) uel ut certum
pondus uehatur uel grex ille transducatur aut carbo portetur. Interualla dierum et hora-
rum non ad temporis causam, sed ad modum pertinent iure constitutae seruitutis.

5 **G**AIVS libro septimo ad edictum provinciale. Uia iter actus ductus aquae [B. 58, 1 n.] E
isdem fere modis constituitur, quibus et usum fructum constitui diximus. Usus serui- (B)
tutum temporibus secerni potest, forte ut quis post horam tertiam usque in horam deci-
mam eo iura utatur uel ut alternis diebus utatur.

6 **P**AULUS libro uicensimo primo ad edictum. Ad certam partem fundi seruitus tam re- E
mitti quam constitui potest.

7 **U**LPIANUS libro tertio decimo ad legem Iuliam et Papiam. In classe mittitur [B. 58, 1 n.]

Totale
frammenti
numerati: 9142

→ *libro*

→ *titolo*

→ *frammento*

Es. D. 1.1.1 = *Digesto. libro 1. titolo 1. frammento 1*

La formazione del Digesto

Quasi duemila libri e tre milioni di linee in tre anni: possibili spiegazioni



Friedrich Bluhme
(1797-1874)

- Nel 1820 il giovane Friedrich Bluhme pubblica *Die Ordnung der Fragmente in den Pandektentiteln*. (trad. *L'ordine dei frammenti nei Titoli delle Pandette*, v. anche trad. [Conticini 1838](#))
- Bluhme scopre che i frammenti raccolti nel Digesto non sono disposti a caso ma seguono un ordine di spoglio. L'ipotesi è che le opere dei giuristi siano state divise in tre gruppi o "masse" (sabiniana, edittale, papiniana), affidate a tre sottocommissioni incaricate di leggere ed estrarre i testi.
- L'opinione del Bluhme ha riscosso enorme successo (tanto che il suo *ordo librorum* è stato inserito nelle edizioni del *Digesto* a partire dalla seconda). Tuttavia, non sono mancate critiche e tesi alternative.

Vedi la puntuale ricostruzione di De Giovanni 2007, 446-451

ADDITAMENTA

1

ORDO LIBRORUM IURIS VETERIS

IN COMPILANDIS DIGESTIS OBSERVATUS.

Scripta veterum iuriconsultorum compilatores quo ordine perlustraverint et quamnam inter se librorum distributionem fecerint, Bluhmii et vidit primus et ita explicuit, ut aliis adiciendum mutandumve nihil fere relinqueret. Bluhmiani igitur sunt qui sequuntur laterculi (vide Savigny *Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft* IV p. 266), in quibus quos libros compilatores coniunctos exrouserunt, lineola praeposita comprehendendi partitionesque, quas in his operibus coniunctim excerptis fecerunt, quatenus deprehendi potuerunt, subiunxi secutus alterum Bluhmii indicem (l. c. p. 445).

PAULUS KRUEGER.

PARS SABINIANA (*Sab.*)

Opere ordinate per autore e per genere	1.	{	ULPIANI	libri LI ad Sabinum.	10.	ULPIANI	libri opinionum.		
	2.	{	POMPONII	libri XXXVI ad Sabinum.	11.	ULPIANI	libri VI de censibus.		
	3.	{	PAULI	libri XVI ad Sabinum.	12.	ULPIANI	libri LXXXX digestorum.		
		{	Ulp.	l. 1—14.	13.	IULIANI	libri XXXX digestorum.		
		{	Pomp.	l. 1—4.	14.	ALFENI VARI	libri VIII epitomarum Alfeni		
		{	Paul.	l. 1. 2.	15.	PAULI	digestorum.		
		{	Ulp.	l. 15—25.	16.	IULIANI	liber singularis de ambiguitati-		
		{	Pomp.	l. 5—7.	17.	IULIANI	bus.		
		{	Paul.	l. 3. 4.	18.	IULIANI	libri IIII ad Urseium Ferozem.		
		{	Ulp.	l. 26—29.	19.	IULIANI	libri VI ex Minicio.		
	{	Pomp.	l. 8—11.	20.	AFRICANI	libri VIII quaestionum.			
	{	Paul.	l. 5.	21.	FLORENTINI	libri XII institutionum.			
	{	Ulp.	l. 30.	22.	MARCIANI	libri XVI institutionum.			
	{	Pomp.	l. 12. 13.	23.	ULPIANI	libri II institutionum.			
	{	Paul.	l. 5.	24.	GAII	libri VII rerum cottidianarum			
	{	Ulp.	l. 31—40 in. ¹	25.	GAII	sive aurocorum.			
	{	Pomp.	l. 14—17.	26.	CALLISTRATI	libri III institutionum.			
	{	Paul.	l. 7. 8.	27.	PAULI	libri II institutionum.			
4.	{	ULPIANI	libri XXVI—LI ad edictum.	{	Flor.	l. 1—5.	{	Maro.	l. 4—9.
5.	{	PAULI	libri XXVIII—XXXXVIII in. ad edictum.	{	Ulp.	l. 1. 2.	{	Flor.	l. 10. 11.
	{			{	Ulp.	l. 1.	{	Ulp.	l. 2.
	{			{	Gaii	l. 1 inst.	{	Flor.	l. 7—9.
6.	{	PAULI	libri VI—VIII brevium.	{	Gaii	l. 1 aur.			

Ordo librorum iuris veteris negli additamenta annessi dal Krueger all'edizione del Digesto (2a ed., Berolini 1877, pp. 874-878).



Sabiniana



Edittale



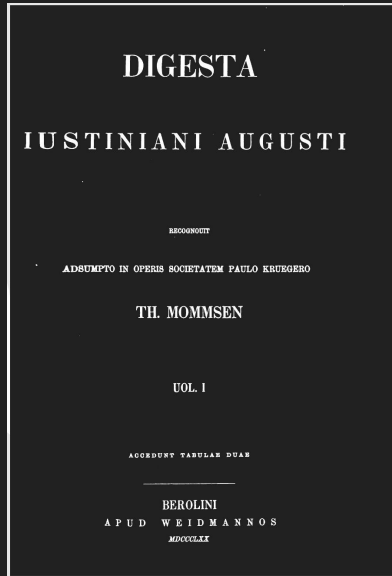
Papiniana



Titoli del Digesto

Leggere il Digesto oggi

Strumenti

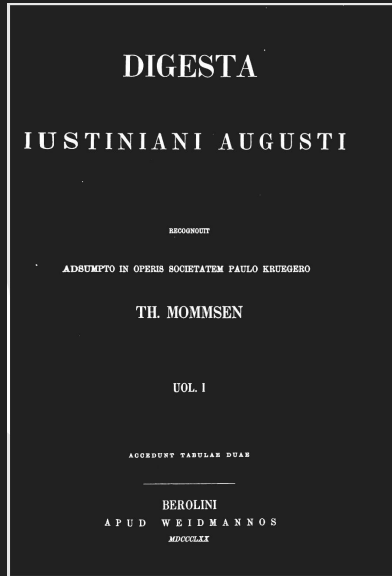


- Edizioni
- Strumenti ausiliari
- Letture del Digesto

Nota bene : più di una slide o una lezione in aula può l'esperienza diretta dei testi e dei loro supporti. I libri citati di seguito possono essere consultati a scaffale in molte biblioteche di Roma. Le collocazioni indicate in questa sede si riferiscono alla Biblioteca Nazionale Centrale (metro B) e sono segnalate dal segno *.

Leggere il Digesto oggi

Strumenti

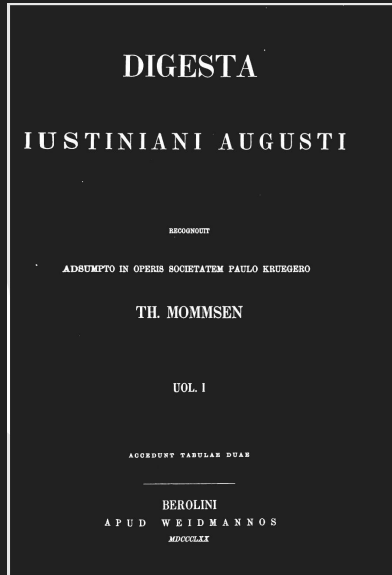


- Edizioni
- Strumenti ausiliari
- Letture del Digesto

Nota bene : più di una slide o una lezione in aula può l'esperienza diretta dei testi e dei loro supporti. I libri citati di seguito possono essere consultati a scaffale in molte biblioteche di Roma. Le collocazioni indicate in questa sede si riferiscono alla Biblioteca Nazionale Centrale (metro B) e sono segnalate dal segno *.

Leggere il Digesto oggi

Strumenti



- *Digesta Iustiniani Augusti*, a cura di Theodor Mommsen, con la collaborazione di P. Krueger.
 - editio maior: Berolini 1870, 2 voll. [link](#)
 - editio *stereotypa* (minor): Berolini 1872 [link](#)
 - * Bib. Naz: S.DIR 34(37) (094)
- Edizioni antiche, cd. *Vulgata* (XII sec. -)
 - Tradizione manoscritta (XII sec. -)**
 - Lione 1560 [link](#) (Unibo)
 - Lione 1604 [link](#) (Harvard)

** Per un'introduzione, vedi i contributi raccolti in [Lire le droit au Moyen Age \(2024\)](#), in particolare quelli di Dolezalek e Bassano.

"

 ■ ■ ■

Leggere il Digesto oggi

Strumenti



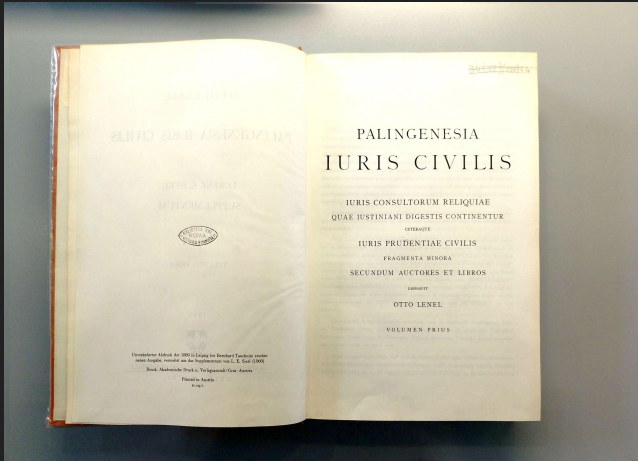
Scaffale di diritto romano: Biblioteca Nazionale Centrale

- Edizioni
- Strumenti ausiliari
- Letture del Digesto

Nota bene : più di una slide o una lezione in aula può l'esperienza diretta dei testi e dei loro supporti. I libri citati di seguito possono essere consultati a scaffale in molte biblioteche di Roma. Le collocazioni indicate in questa sede si riferiscono alla Biblioteca Nazionale Centrale (metro B) e sono segnalate dal segno *.

Leggere il Digesto oggi

La *Palingenesia iuris civilis* di Otto Lenel (Lipsiae 1889)



Frontespizio della Palingenesia iuris civilis

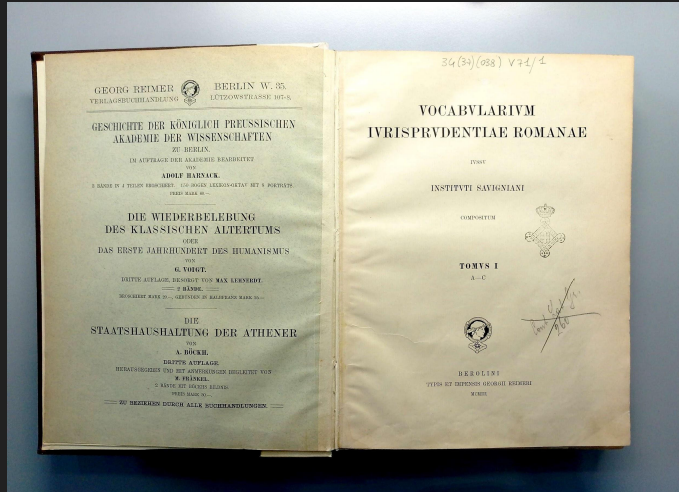
* Bib. Naz. S.DIR.34 37(094) P. 18/1-2

→ La *Palingenesia iuris civilis*, 2 voll. Lipsiae 1889 raccoglie i testi dei giuristi romani, ricostituiti da Otto Lenel partire dai frammenti del Digesto e altre fonti disponibili (es. *Vaticana fragmenta...*). La raccolta si presenta come un'antologia di testi organizzata per autori in ordine alfabetico. [V. link al v. 1](#)

La *Palingenesia* è uno strumento molto prezioso poiché consente di recuperare il *contesto* testuale dei frammenti collezionati e dislocati dalla commissione giustiniana. Leggere i testi della *Palingenesia* è un esercizio molto utile, soprattutto per noi che non studiamo il Digesto nella sua interezza.

Leggere il Digesto oggi

Dal Vocabularium Iurisprudentiae Romanae a Amanuensis



Frontespizio del VIR

* Bib. Naz. S.DIR.34 37(38) V71 1-5

- *Vocabularium iurisprudentiae romanae*, 5 tt. Berolini 1903-1939. Organizzato per lemmi, censisce le occorrenze nel Digesto.
- *Thesaurus Linguae Latinae* (1900-). Dizionario monumentale della lingua latina dalle origini al VI secolo (include occorrenze giuridiche). * Bib. Naz. S.UMA 871(038) T48

Amanuensis Roman Law è un'applicazione di ricerca testuale creata da Günther Rosenbaum, Philippe Basciano e Peter Riedlberger. Si basa sul database di testi giuridici latini e greci Romtext (Università di Linz).

→ [Riedlberger.de: Amanuensis](http://Riedlberger.de:Amanuensis)

Leggere il Digesto oggi

Traduzioni del Digesto in italiano

- PRIN 2022 “TESTO”, Sapienza (fino al liber 40)
https://dbtvm1.ilc.cnr.it/digesto/DBT_Isapi.dll?AZIONE=CERCALIBRO&LINGUAGGIO=* &LIBRO=1&SIGLA=DIG_L

Leggere il Digesto oggi

Strumenti



Scaffale di diritto romano: Biblioteca Nazionale Centrale

- Edizioni
- Strumenti ausiliari
- Letture del Digesto

Nota bene : più che una slide o una lezione in aula, può l'esperienza diretta dei testi e dei loro supporti. I libri citati di seguito possono essere consultati a scaffale in molte biblioteche di Roma. Le collocazioni indicate in questa sede si riferiscono alla Biblioteca Nazionale Centrale (metro B) e sono segnalati dal segno *.

Hoc est nō a iuribus quibus quorum ex libris cōposita. b Male. est. n. legendū per pēdō. c Similis glossa in cōstitutiōe omnem s. augeat. sic & matrimonium indiuidua cōiūctio dicitur: tamen diuiditur quandoque: vt C. de repub. l. cōsensu. Sed propositum d consideratur: vt institut. de patri. po. in princip.

Hic titulus est l. a. b. s. i. cōstituit. i. e. Hinc Plautus. C. de iur. l. a. i. q. e. nūc nūc est esse volū. scilicet nūc.

Nomine Domini. Hoc in compilatione Digestorum fuit dictum, non^a quando leges facte fuerunt: quia pagani erant: vt C. de vet. iur. encl. l. j. sic & alijs facit institui. in procem. in prin.

b ¶ Perpetui. id est generalis. b

c ¶ Augusti. Quia semper huius propositi debet esse vt augeat imperium, licet non semper augeat. sic & matrimonium indiuidua cōiūctio dicitur: tamen diuiditur quandoque: vt

C. de repub. l. cōsensu. Sed propositum d consideratur: vt institut. de patri. po. in princip.

d ¶ Enucleati. per similitudinē vocat ius enucleati, quod nobis est traditum in libris Pandectarum. Sicut enim

antequam perueniatur ad nucleum interiore nucti: vāū amarissimū, & aliud durū, & aliud amarū, & quarto ad nucleum dulcemperuenitur: ita & in multitudine antiquorum librorum amaritudines inueniuntur. i. discordie infinitae. item duritie. i. iniquae sentētie, & alie non sic iniquae, in quibusdam tamē locis quēdam latebant dulcedines. i. æquissime sentētie, velut lilia inter spinas: & illas dulces sentēties Iustinianus vt a

[IN+ NOMINE DOMINI+ AMEN]
Domini nostri sacratissimi Principis Iustiniani [†perpetui b Augusti] iuris enucleati de omni vetere (iure) collecti Digestorum seu Pandectarum liber primus.

FELICITER INCIPIT.
DE IVSTITIA ET IURE

T I T V L V S I.

I. VLP IANVS libro primo Institutionum.



Vri^f operam daturū prius^g nosse oportet unde nomen iuris descendat. Est autē iustitia^h appellatū. nam vt elegāter Celsus dēmit. Ius est arsⁱ boni & æqui. i. Cuius^k meritū quis nos sacerdotēs^l appellet. Iustitiam nāq; colimus, m & boni & equi noticiamⁿ prosequimur, æquum ab iniquo^o separantes, licitum ab illicito^p discernentes: bonos non solum metu^q pœnarum, verum etiā prāmiorū quoque exhortatione efficere cupientes: veram (nisi fallor) philosophiam, non simulatam adfectantes.

Hic iurisconsultus incipit tractare per modum diuisionis, & procedit usque ad l. iustitia. infra eo. exempla ponendo. Et diuiditur principaliter in quatuor partes. In prima ponit diuisionem iuris. In secunda assignat rationem. In tertia ponit substantiam iuris publici. In quarta prosequitur secundum membrum diuisionis, videlicet de iure priuato, & illud triper-

f ¶ Iuri. scilicet addiscendo, vel pertractando. a

g ¶ Prius. quā b noscat substantiam iuris per diuisiones, quā dicuntur. j. eo. s. huius studij. Nec ob. quod dicitur. s. in priuato. s. & primo quid. ¶ Et quod dicit, oportet, e impropiē dicit. i. decet, sic C. de bo. que lib. l. cum oportet, in princip. & de rap. vir. l. j. s. oportet enim

& c. sic econtra decet, sunt lex l. j. n. pro, oportet: vt Cod. de tulo. i. captiui. & postlim. reuer. l. finali.

h ¶ Iustitia. Est autem ius a iustitia, sicut a matre^e sua: ergo prius fuit iustitia quā ius, Sed contra infra eodem. l. iustitia, ibi, ius suum & c. ex quo colligitur quodd statim fuit ius postquā fuit iustitia. Sed dic ibi, ius suum, id est, hominis meritum. 2 Vel dic, prout in actione & obligatione: bene dico ius a

iustitia appellari. si enim ius est ars boni & æqui, vt subiicit: & iustitia nihil aliud est quā ipsa æquitas & bonitas: ergo iustitiam habet matrem: & hoc subiicit, nam, & c. f sic & obligatio & dicitur mater actionis: vt infra de procuratori. l. i. l. iet. s. ea obligatio.

i ¶ Ius est ars. hoc potest intelligi tribus modis. 1 Primū, vt dicas definitum ius in genere. & sic est ars, id est,

a Vel etiam docendo.

b Absurdū est ignoratis principijs ad alia & alia scire q. etiā scire, & c. sic econtra decet, sunt lex l. j. n. pro, oportet: vt Cod. de tulo. i. captiui. & postlim. reuer. l. finali.

c Oportet, pro decet: & decet, p oportet. dvt totā hanc dubitationem dissoluamus, duplex principij sciendi est, vnde, & causa. Prius ignorato, sequentia principij scire postsumus Titium ignorato eius patre ac matre. Altero vero ignorato, non possumus

consequenter nosse, a qua iustitia verbum oportet hic sumi potest proprie. e Iustitia an iuris mater & c. prior iure d. vt Deam.

f Vel dic, ius in habitu consideratū, iustitię, vt ita dicatur, coarctatū: Vt autem dicitur coarctatū ex multis præceptis, ius a iustitia esse dici potest.

g Obligatio mater actionis. h Ius ars dicitur

Glossa accursiana
a D. 1.1.1 (Lugduni, 1604)

CODICE CIVILE

TITOLO PRELIMINARE

DELLA PUBBLICAZIONE, DEGLI EFFETTI, E DELL'APPLICAZIONE DELLE LEGGI IN GENERALE.

ARTICOLO I.

Le leggi hanno esecuzione in tutto il territorio italiano in forza della promulgazione fatta dal Re.

Sono osservate in qualunque parte del Regno dal momento in cui può esserne conosciuta la promulgazione.

La promulgazione fatta dal Re dovrà ritenersi conosciuta nel dipartimento, in cui risiederà il Governo, trascorso un giorno dopo quello della promulgazione; ed in ciascuno degli altri dipartimenti dopo lo stesso termine, coll'aggiunta di altrettanti giorni, quante decine di miriametri (circa 60 miglia comuni) sarà distante il capo luogo di ciaschedun dipartimento, dalla città dove sarà stata fatta la promulgazione.

Novell. 66, cap. 1.

2. La legge non dispone, che per l'avvenire; essa non può aver effetto retroattivo.

Leg. 7, cod. de legibus. — Novell. 115, cap. 1 — Leg. 27, cod. de usuris.

3. Le leggi di polizia e di sicurezza obbligano tutti quelli che dimorano nel territorio.

quod obiri a liberto non potest, cum incommo pupilli, et adversus utilitatem ejus. *leg. 40. princ. ff. de excusat. tut.* Post susceptam tutelam cæcus, aut surdus, aut mutus, aut furiosus, aut valetudinarius deponere tutelam potest. *leg. 17. ff. de tutelis.* Complura Senatus-consulta facta sunt, ut in locum furiosi, et muti, et surdi tutoris, alii tutores dentur. *leg. unica cod. qui morbo.* Luminibus captus, aut surdus, aut mutus, aut furiosus, aut perpetua valetudine tentus, tutelæ seu curæ excusationem habet.

Articolo 435.

Due tutele sono per chiunque un giusto motivo di dispensa dall' accettarne una terza.

Un conjuge o un padre già incaricato d'una tutela, non sarà tenuto ad accettarne una seconda, eccetto quella de' suoi figli.

Per diritto comune chi sosteneva tre tutele era dispensato dalla quarta, benché le tre fossero amministrate anche col mezzo de' figli o d'altre persone. Doveano però le tre tutele non essere affettate, né tenuissime. Veggansi le leggi seg. 2. §. 9. ff. de excus. Amplius autem, et qui habet tres tutelæ aut tres curatorias, aut commixtim tres, curatorias et tres tutelæ, et adhuc manentes, hoc est, nondum excedentibus ætatem minoribus, hi excusantur, ad tutelam vel curatorem vocati. Sed tamen, et si curator quis fuerit, non impuberis, sed furiosi, seu prodigi, in numerum curarum, et hæc computabitur curatoria: quod sic se habere docet constitutio Severi et Antonini. Dicit autem hæc et nobilis Ulpianus de tribus tutelæ. leg. 3. ff. cod. Tria onera tutelarum dant excusationem. Tria autem onera sic sunt accipienda, ut non numerus pupillorum plures tutelæ faciat, sed patrimoniorum separatio: et ideo, qui tribus fratribus tutor datus est, qui indivisum patrimonium haberent, vel quibusdam tutor, quibusdam curator, unam tutelam suscepisse creditur. leg. 4. §. 1. ff. cod. Si pater in tribus fuerit muneribus aut tutelarum aut curatorem, filius ejus non vexabitur; et ita constitutum est a Divo Severo et Antonino. Hoc autem et e contrario est, quod oportet filii tutelæ remissionem patri dare: et rursus utrisque communes, idest, unam filii, et duas patris, aut e con-

Confronti testuali del Codice Napoleone con le "leggi romane". A sinistra una pagina del Codice di Napoleone il grande. Traduzione ufficiale colle citazioni delle leggi romane (Firenze, 1810); a destra, una pagina del Confronto testuale del codice civile dato dall'Imperatore e Re Napoleone I (Venezia, 1812)

v. anche Ferrante, 2014.



Da sinistra a destra, volumi de *Digesto* § *Discipline privatistiche* (1987-2012 e agg.), *Digesto* § *Discipline pubblicistiche* (1987-1999 e agg.), *Digesto* § *Discipline penalistiche* (1987-2004 e agg.)
[Biblioteca di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Urbino]